CHÀO MỪNG CÁC EM

ĐẾN VỚI TIẾT HỌC MỚI!

KHỞI ĐỘNG



Chia sẻ hiểu biết của em về bộ máy nhà nước:

- Có những cơ quan nào trong bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương?
- Bộ máy nhà nước có chức năng, nhiệm vụ gì? Hoạt động như thế nào?

Bài 12

BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NỘI DUNG BÀI HỌC

01

Giới thiệu bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

02

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

03

Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

04

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

05

Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân

06

Phê phán, đấu tranh với những hành vi chống phá nhà nước

01

Giới thiệu bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

a. Cơ cấu tổ chức

THẢO LUẬN NHÓM

Đọc thông tin ở mục 1.a – SGK trang 71, sau đó mỗi nhóm vẽ một sơ đồ bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



a. Cơ cấu tổ chức

Quốc hội





a. Cơ cấu tổ chức

Chủ tịch nước





a. Cơ cấu tổ chức

Chính phủ





a. Cơ cấu tổ chức

Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân





a. Cơ cấu tổ chức

Chính quyền địa phương



a. Cơ cấu tổ chức

Hội đồng bầu cử quốc gia



a. Cơ cấu tổ chức

Kiểm toán nhà nước



b. Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động

THẢO LUẬN NHÓM

Đọc thông tin ở mục 1.b – SGK trang 72 và trả lời câu hỏi:

- Những đặc điểm nào của bộ máy nhà nước được thể hiện trong thông tin 1 và 2.
- Từ thông tin 3, hãy chỉ ra nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

b. Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động

Đặc điểm

Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và mang tính thống nhất.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

- Nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa
- Nguyên tắc tập trung dân chủ
- Nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước.

02

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

THẢO LUẬN NHÓM

Nhóm 1, 2

Đọc thông tin ở mục 2.a – SGK trang 73 và trả lời câu hỏi:

- Quốc hội có vị trí như thế nào trong bộ máy nhà nước?
- Em hãy nêu chức năng của Quốc hội.

Đọc thông tin ở mục 2.b – SGK trang 73 và trả lời câu hỏi:

- Nêu và vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức của Quốc hội.
- Hoạt động của Quốc hội diễn ra như thế nào?

Nhóm 3, 4

a. Vị trí và chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội



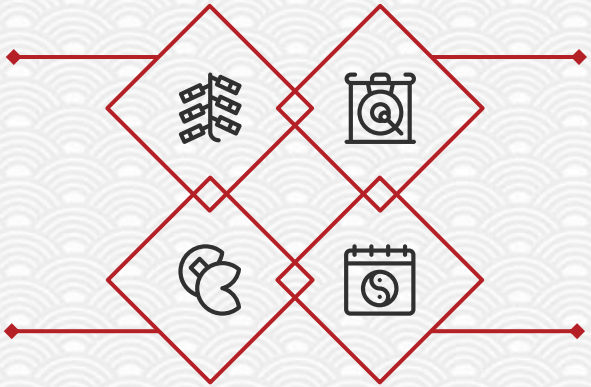
Vị trí: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCNVN. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

a. Vị trí và chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội

Chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện quyền lập hiến (**ban hành Hiến pháp**)

Thực hiện quyền lập pháp (**ban hành luật**)



Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước

Giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước

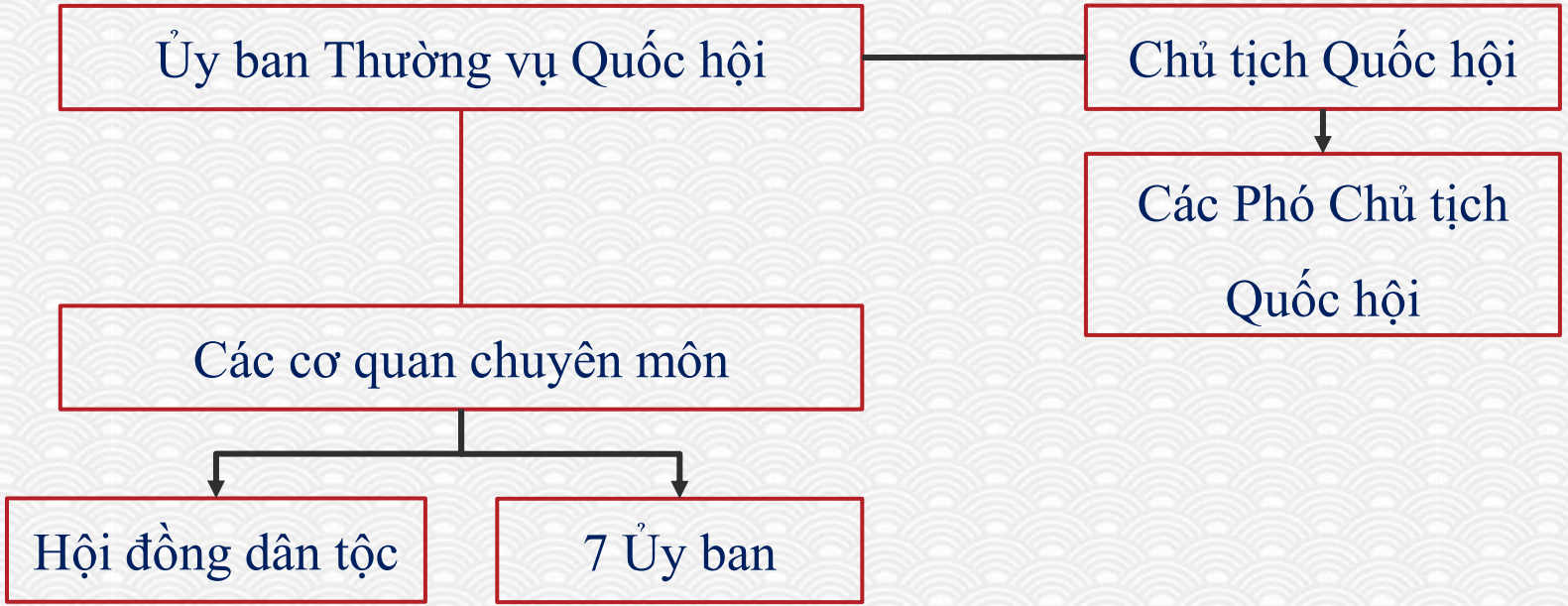
Chức năng, nhiệm vụ



- Giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội.
- Giám sát tối cao hoạt động của Chủ tịch nước, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập.

b. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

Cơ cấu



b. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

Hoạt động

Diễn ra qua các kỳ họp

→ Đây là hình thức hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của Quốc hội



b. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

Hoạt động



Tại kỳ họp, Quốc hội thực hiện đầy đủ các chức năng:

- Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp
- Làm luật và sửa đổi luật
- Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
- Giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước

03

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

THẢO LUẬN NHÓM

Nhóm 1	Nhóm 2	Nhóm 3	Nhóm 4
Đọc thông tin 1 mục 3 SGK - trang 74	Đọc thông tin 2, 3 mục 3 SGK trang 75	Đọc thông tin 4, 5 mục 3 SGK – trang 75	
Chủ tịch nước có vị trí như thế nào trong bộ máy nhà nước?	*Nêu nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước.*		

Vị trí



Là người đứng đầu nhà nước

Là người thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

Là người thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân

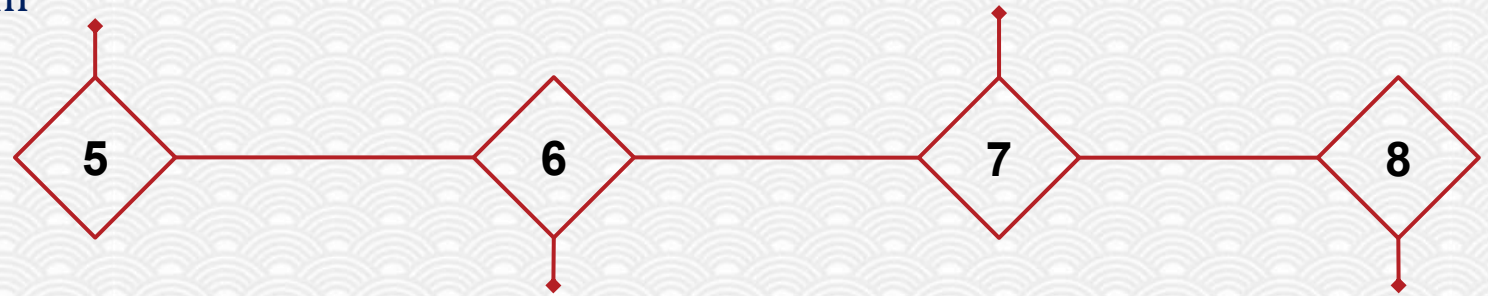
Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh
2. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
3. Quyết định tặng thưởng huân, huy chương, các giải thưởng nhà nước
4. Quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quan…

Nhiệm vụ và quyền hạn

Quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam

Quyết định đặc xá; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá



Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh

Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh

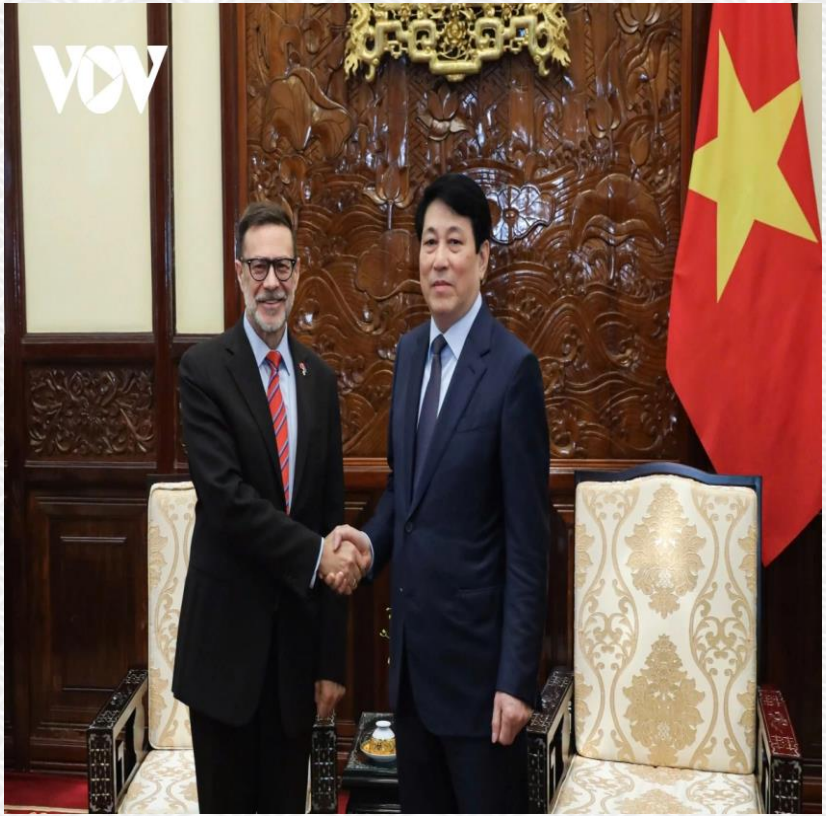
Nhiệm vụ và quyền hạn



Căn cứ vào nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; căn cứ vào nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Nhiệm vụ và quyền hạn



Quyết định đàm phán, kí điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh Nhà nước.

04

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

THẢO LUẬN NHÓM

Đọc thông tin 1, 2 mục 4.a trong SGK trang 75 và trả lời câu hỏi:

- Chính phủ có vị trí và chức năng gì trong bộ máy nhà nước?
- Những cơ quan nào có quyền giám sát các hoạt động của Chính phủ?

Nhóm 1, 2

Nhóm 3, 4

Đọc thông tin 1, 2 mục 4.b trong SGK trang 76 và thực hiện yêu cầu:

Nêu ví dụ cụ thể về hoạt động của Chính phủ.

a. Vị trí và chức năng

Bảo đảm hiệu lực của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Thống nhất quản lí kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Nhà nước.

Bảo đảm việc tôn trọng và chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Bảo đảm ổn định, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Chức năng chính



Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành.

Chức năng hành pháp

- Đề xuất, xây dựng chính sách vĩ mô, đề xuất định hướng phát triển kinh tế – xã hội trình Quốc hội, trình dự thảo luật trước Quốc hội.
- Ban hành chính sách, kế hoạch cụ thể theo thẩm quyền của Chính phủ; ban hành các văn bản dưới luật để thực thi các chủ trương, chính sách, văn hoá do Quốc hội ban hành.
- Tổ chức thực hiện pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện kế hoạch, chính sách bởi các cơ quan hành chính nhà nước nhằm thống nhất quản lí các lĩnh vực của đời sống xã hội.
- Thiết lập trật tự hành chính, thống nhất quản lí nền hành chính quốc gia trên cơ sở các quy định của pháp luật.

b. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

Cơ cấu

- Thủ tướng Chính phủ
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ
- Các Bộ trưởng
- Thủ trưởng cơ quan ngang bộ



b. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

Hoạt động

Phiên họp của Chính phủ

Hoạt động của Thủ tướng Chính phủ

Hoạt động của các thành viên Chính phủ

05

Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân





NHIỆM VỤ

Đọc thông tin trong SGK trang 77 - 78 và trả lời câu hỏi:

- Nêu vị trí, cơ cấu của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước.
- Phân biệt chức năng của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân.

Vị trí và cơ cấu

	Tòa án nhân dân	Viện kiểm sát nhân dân
Vị trí	Là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.	Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.
Cơ cấu	• Tòa án nhân dân tối cao • Các Tóa án khác do luật định	• Viện kiểm sát nhân dân tối cao • Các Viện kiểm sát khác do luật định

	Tòa án nhân dân	Viện kiểm sát nhân dân
Nhiệm vụ	• Bảo vệ công lí • Bảo vệ quyền con người, quyền công dân • Bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa • Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.	• Bảo vệ pháp luật • Bảo vệ quyền con người, quyền công dân • Bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiệm chính và thống nhất.

Phân biệt chức năng

	Tòa án nhân dân	Viện kiểm sát nhân dân
Giống	Đều có chức năng bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.	
Khác	Thực hiện quyền xét xử các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật để bảo vệ pháp luật, để pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh trong thực tiễn đời sống xã hội.	Thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, có nghĩa là: Viện kiểm sát nhân dân thực hiện việc buộc tội của Nhà nước đối với người phạm tội.

06

Phê phán, đấu tranh với những hành vi chống phá nhà nước

NHIỆM VỤ

Đọc 2 trường hợp trong SGK trang 78 và trả lời câu hỏi:

- Nhận xét về hành vi của các đối tượng.
- Nếu em là bạn hoặc người thân của những đối tượng trong các trường hợp trên, em sẽ hành động thế nào?

Trường hợp 1: *Do nhận thức kém, bị kẻ xấu lôi kéo, N và B đã sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội tuyên truyền các thông tin có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.*

Trường hợp 2: *Công an vừa tiến hành xử phạt hành chính đối với một chủ tài khoản trên mạng xã hội, về hành vi đăng tải những thông tin sai sự thật về chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.*

Nhận xét

- Các đối tượng đó đã có nhận thức không đúng về Nhà nước nên đã có hành vi tuyên truyền thông tin sai sự thật, với mục đích chống phá Nhà nước ta. Hành vi chống phá Nhà nước là hành vi vi phạm pháp luật, phủ nhận vai trò, bản chất của Nhà nước là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đi ngược lại lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội.
- Nếu là bạn thân hoặc người thân của những người trong các trường hợp trên, em sẽ khuyên họ không nên bị lợi dụng, nghe theo kẻ xấu xúi giục chống phá Nhà nước.

Kết luận

Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) Điều 117 (trích)

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a. Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

b. Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

LUYỆN TẬP

Nhiệm vụ 1: Dựa vào kiến thức đã được học, hãy trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau đây.

Câu 1: Nguyên tắc nào dưới đây **không** phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ này nhà nước?

A. Nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước

B. Nguyên tắc phân chia quyền lực nhà nước

C. Nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa

D. Nguyên tắc tập trung dân chủ

Câu 2: Chức năng nào dưới đây **không** phải chức năng của Chính phủ?

A. Bảo đảm hiệu lực của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở

B. Thống nhất quản lí kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Nhà nước.

C. Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước

D. Bảo đảm việc tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, pháp luật

Câu 3: Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan nào dưới đây trong bộ máy nhà nước?

A. Cơ quan tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

B. Cơ quan quản lý các hoạt động tư pháp

C. Cơ quan thực hành quyền công tố

D. Cơ quan giám sát các hoạt động tư pháp

LUYỆN TẬP

Nhiệm vụ 2: Thực hiện yêu cầu của bài tập 1 và bài tập 2 trong SGK trang 79.

Gợi ý làm bài tập 1

A. Đồng ý. Vì Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân lao động lập ra, hoạt động vì lợi ích của nhân dân.

B. Không đồng ý. Tập trung dân chủ cũng là nguyên tắc hoạt động của bộ máy nhà nước ta.

C. Đồng ý. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Gợi ý làm bài tập 1

D. Không đồng ý. Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, có nhiệm vụ công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh.

E. Đồng ý. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vì Chính phủ là cơ quan nhà nước cao nhất về quản lí kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Nhà nước.

Gợi ý làm bài tập 2

A. Đúng. Ngoài Toà án nhân dân tối cao còn có: Toà án nhân dân cấp cao; Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; Toà án quân sự.

B. Sai. Vì Toà án xét xử tất cả các vụ án về hình sự, dân sự, lao động, hành chính...; xét xử cả những vụ án ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Gợi ý làm bài tập 2

C. Đúng. Vì đây là nhiệm vụ quan trọng của Viện kiểm sát.

D. Sai. Vì kiểm sát các hoạt động tư pháp là nhiệm vụ của Viện kiểm sát, không phải của Toà án.

VẬN DỤNG

1. Em hãy xây dựng bộ tư liệu (video hoặc hình ảnh) giới thiệu về Quốc hội hoặc Chính phủ Việt Nam (lịch sử hình thành và phát triển).
2. Em hãy viết một bài thuyết trình tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội.

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ôn lại kiến thức đã học.
- Hoàn thành bài tập được giao.
- Đọc và tìm hiểu trước ***Bài 13: Chính quyền địa phương***.